ĐÁP ÁN ĐỀ TỐT NGHIỆP MÔN DÂN SỰ CƠ BẢN
LỚP ĐÀO TẠO NGUỒN LUẬT SƯ
KHOÁ 18.1 MIỀN NAM

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

Câu hỏi	Nội dung trả lời	Điểm
Câu 1 (2.0 đ)	**** Các vấn đề cần trao đổi với chị M ?*** - Trao đổi để xác định tính hợp pháp của quan hệ hôn nhân giữa anh H và chị M: anh H và M kết hôn năm 1993 có giấy chứng nhận ký kết hôn hợp pháp không - Trao đổi để xác định căn cứ ly hôn: thời điểm anh H, chị M phát sinh mâu thuẫn là thời điểm nào, vợ chồng sống chung hay sống riêng? Chứng cứ chứng minh anh H nhiều lần đánh đập chị M? - Anh H có đồng ý ly hôn không? - Các con của chị M, anh H sinh ngày tháng năm nào? yêu cầu nuôi con của chị M như thế nào? - Ngoài các tài sản chị M trình bày, giữa chị M và anh H có những tài sản chung (động sản, bất động sản) gì nữa không? căn hộ tập thể có diện tích 42 m^2 tọa lạc ở đâu, có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở chưa? Nếu có thì ai đứng tên sở hữu nhà? Chị M có tài sản riêng không? Nếu có tài sản riêng thì có chứng cứ chứng minh không? Vợ chồng có nợ ai không? Có ai vay nợ vợ chồng không? Nếu có thì các tài liệu, chứng cứ chứng minh như thế nào. Yêu cầu chia tài sản cụ thể ? - Trao đổi xác định điều kiện khởi kiện khác: nơi cư trú hiện tại của anh M, về số tiền tạm ứng án phí.	0,25 0,25 0,25 0,25 0,75 0,25
Câu 2 (1,5đ)	***- Yêu cầu của anh H không phải là yêu cầu phản tố*** ***- Học viên giải thích theo hướng sau:*** + Yêu cầu khởi kiện của chị M: yêu cầu ly hôn, nuôi con, chia tài sản nhà, đất tại khu tập thể Trường đại học BK + Anh H yêu cầu Tòa án xác định nhà, đất tại khu tập thể Trường đại học BK là tài sản riêng của anh, không phải là tài sản chung vợ chồng chỉ là ý kiến của BĐ. + Yêu cầu của anh H không đáp ứng điều kiện của yêu cầu phản tố quy định tại Điều 200 BLTTDS năm 2015	0,25 0,25 0,5 0,5
Câu 3 (2.0 đ)	****Các chứng cứ bên nguyên đơn cần thu thập, cung cấp cho Tòa án*** - Chứng cứ chứng minh quan hệ hôn nhân của chị M và anh H là hợp pháp: (chứng minh bằng giấy chứng nhận kết hôn, các nguồn chứng cứ khác như sổ hộ khẩu…) - Chứng cứ chứng minh căn cứ ly hôn: quan hệ hôn nhân của anh H, chị M đã thuộc vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài? Chứng minh bằng thời điểm mâu thuẫn, nguyên nhân mâu thuẫn, chị H và anh M sống ly thân không ai quan tâm đến ai - Chứng cứ chứng minh điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục con của chị M. - Chứng cứ chứng minh nhà, đất tại tập thể Trường đại học BK là tài sản chung vợ chồng: chứng minh qua các nguồn chứng cứ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở năm 2010 chị M, anh H đứng tên sở hữu nhà	0,5 0,5 0,5 0,5